

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

Dos Bens da União

A Constituição Federal estabelece no art. 20:

Art. 20. São bens da União:

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

*II - as **terras devolutas** indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;*

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

*IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, **excluídas, destas**, as que contenham a **sede de Municípios**, **exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal**, e as referidas no art. 26, II;*

*V - os recursos naturais da **plataforma continental** e da **zona econômica exclusiva**;*

VI - o mar territorial;

*VII - os **terrenos de marinha** e seus acrescidos;*

VIII - os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

*XI - as **terras tradicionalmente ocupadas pelos índios**.*

Veja que a exceção do inciso IV contém uma "sub-exceção", que diz respeito **àquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal (que pertencem à União)** e as **referidas no art. 26, II**, que dizem respeito às **áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no domínio dos estados, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros**.

Sobre este artigo, gostaria de fazer as seguintes observações sobre alguns pontos importantes:

Terras devolutas: são aquelas que não possuem título legítimo de propriedade ou que foram devolvidas ao Estado, permanecendo sem dono, e passando a integrar o patrimônio público.

Faixa de Fronteira: faixa de terra de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres (art. 20, § 2º, CF).

Mar territorial: é a faixa de mar adjacente com a largura de até 12 milhas marítimas a partir das linhas de base da maré, onde o Brasil exerce soberania ou controle absoluto sobre a massa líquida e o espaço aéreo sobrejacente.

Zona Econômica Exclusiva (ZEE): zona situada além do mar territorial, numa distância de até 200 milhas marítimas das linhas de base de onde se mede o mar territorial. Neste espaço, o Brasil exerce direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo.

Plataforma continental: compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem em toda a extensão do prolongamento natural do território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base, nos casos em que o bordo exterior não atinja essa distância.

Terrenos de marinha: são os terrenos banhados pelo mar na distância de até 33 metros terra adentro, contados do preamar médio (médias das marés altas) do ano de 1831, nos termos do art. 13 do Código de Águas (Decreto 24.643/1934).

Lembre-se de que as **terras tradicionalmente ocupadas** pelos índios, não são todas em que eles habitam. São aquelas terras onde os povos indígenas **exercem as suas tradições** (art. 231, § 1º, CF).

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Veja agora um resumo da distribuição desses bens públicos, por ente federado:

União	Estados (DF)	Municípios
Art. 20 - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental. III - Lagos, rios quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; (até 200 MM) VI - o mar territorial; (até 12 MM) VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; VIII - os potenciais de energia hidráulica; IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.	Art. 26. I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.	Art. 20, IV: Ilhas costeiras sede de municípios: Vitória, Florianópolis, São Luís.

A Constituição assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, **participação** no **resultado da exploração** de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou **compensação financeira** por essa exploração (**CF, art. 20, § 1º**) à são os chamados **royalties** do petróleo e **participações** nos demais recursos minerais.

A **EC 102/2019** excluiu os órgãos da Administração Direta da União do recebimento de royalties:

Art. 20. São bens da União:

...

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, **bem como a órgãos da administração direta da União**, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. (**Redação da EC 102/2019**)

Ademais, estabelece que a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como **faixa de fronteira**, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei (**CF, art. 20, § 2º**).

Da Repartição de Competências

Em primeiro lugar, tenha em mente que a **repartição de competências** é o **ponto nuclear** de um Estado Federado, sua essência, já que é o que garante a autonomia dos entes que o integram.

Assim, por exemplo, quando assegura ao município competência para tratar um assunto específico, a Constituição está garantindo, em relação a essa matéria, a autonomia desse ente federado.

Podemos considerar que há dois modelos de repartição de competências: o modelo **horizontal** e o modelo **vertical**.

Na **repartição horizontal**, não há relação de subordinação entre os entes no exercício da competência. É dizer, naquelas matérias, os entes atuam em pé de igualdade (cada um com plena autonomia para exercer aquelas competências). É o caso das competências estabelecidas nos arts. 21, 22, 23, 25 e 30 da CF/88, em que não há ingerência de um ente na atuação do outro.

Na **repartição vertical**, ocorre uma relação de hierarquização no exercício da competência estabelecida pela Constituição. Os entes atuam sobre as mesmas matérias, mas têm níveis diferentes de poder no exercício daquelas competências. É o caso da chamada competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da Constituição, como visto adiante.

Mas qual o critério utilizado pela Constituição para se afirmar que uma competência seria de um ou outro ente?

Podemos dizer que a Constituição Federal de 1988 adotou como diretriz geral, para repartir as competências, o **princípio da predominância do interesse**.

Ou seja, as matérias de interesse **predominantemente local** foram atribuídas **aos municípios** (ente federado local).

E as matérias de interesse **predominantemente regional**? Foram destinadas aos **estados-membros** (pois ele é o ente federado regional).

E as matérias de interesse **predominantemente nacional**? Ficaram nas mãos **da União** (pois ela é o ente federado nacional).

A **predominância do interesse** foi, portanto, o princípio adotado como regra para a repartição de competências pela Constituição Federal de 1988.

Atenção! Essa regra **não é absoluta**, pois há exceções. Por exemplo, a competência para a exploração dos **serviços locais de gás canalizado**, embora seja assunto de interesse predominantemente local, foi outorgada **aos estados**, e não aos municípios (CF, art. 25, § 2º).

Visto isso, vale comentar que a Constituição não estabeleceu de forma expressa todas as competências de todos entes. O poder constituinte originário optou pela seguinte técnica:

União → **enumerou expressamente** – competência enumerada expressa (art. 21 e 22);

Municípios → **enumerou expressamente** – competência enumerada expressa (art. 30);

Estados-membros → **não enumerou expressamente**, reservando a eles as competências que não lhes são vedadas na Constituição – competência não-enumerada ou remanescente (art. 25, § 1º).

Observe que, se a Constituição não enumerou expressamente a competência dos estados, não se pode dizer que nenhuma competência foi outorgada a eles de forma expressa na Constituição. Afinal, é dos estados a competência para exploração **DOS SERVIÇOS LOCAIS de gás canalizado** (CF, art. 25, § 2º), para a **criação de regiões metropolitanas**, aglomerações urbanas e microrregiões (CF, art. 25, § 3º), para a **modificação dos limites territoriais dos municípios** (CF, art. 18, § 4º), bem assim para **organizar sua própria Justiça** (CF, art. 125).

Outro aspecto é que, em se tratando de **competência tributária** (competência para instituir tributos), é **a União** que dispõe de **competência residual** (e não os estados!) para instituir novos impostos além daqueles discriminados na Constituição (CF, art. 154, I), bem assim para instituir novas contribuições de seguridade social (CF, art. 195, § 4º).

Já o **Distrito Federal**, recebeu as competências de interesse predominantemente **local (municipais)** e **regional (estaduais)**, pois há vedação à sua divisão em municípios (CF, art. 32). Entretanto, você deve ter em mente que nem todas as competências dos estados foram atribuídas ao DF. Afinal, os incisos XIII e XIV do art. 21 estabelecem que **compete à União** organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do DF e Territórios, a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. A **defensoria pública do Distrito Federal** é agora mantida pelo próprio DF, a partir da **Emenda Constitucional 69/2012**.

Portanto, foram criadas:

I) **A competência administrativa ou material exclusiva da União**: são atos de exclusiva atribuição da União, que não poderão em nenhuma hipótese ser delegadas a outro ente federativo. São eles:

Art. 21. Compete à União (**exclusivamente**):

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;

II - declarar a guerra e celebrar a paz;

III - assegurar a defesa nacional;

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

VII - emitir moeda;

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação da EC 69/2012)

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação da EC 104/2019)

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;

XVII - conceder anistia;

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022)

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022)

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.

XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Perceba que o inciso XIV discrimina as atividades ou serviços públicos que serão custeados pela União por meio de fundo próprio. Esse fundo é regido pela **Lei 10.633/2002**, que instituiu o **Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF**, para manutenção dos **três órgãos de segurança pública** do Distrito Federal.

Aqui, estão taxativamente enumeradas as competências exclusivas da União Federal, e que, de uma forma ou de outra, estão mais ou menos refletidas nas competências **legislativas privativas**, abaixo, com a diferença de que estas **aditem delegação legislativa** aos Estados.

II) **A competência legislativa privativa da União** - Aqui cabe somente à União legislar sobre os assuntos listados abaixo, embora os estados possam regulamentar questões específicas, nos termos de lei complementar federal (art. 22, parágrafo único):

Art. 22. Compete **privativamente à União** legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

II - desapropriação;

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

V - serviço postal;

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;

IX - diretrizes da política nacional de transportes;

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI - trânsito e transporte;

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;

XIV - populações indígenas;

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

~~*XXI - **normas gerais** de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;*~~

*XXI - **normas gerais** de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, **inatividades e pensões** das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação da Emenda 103/2019 - PEC da Previdência)*

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

XXV - registros públicos;

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do

art. 173, § 1º, III;

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.

XXX - proteção e tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.



Fique ligado!

O inciso **XXX** foi incluído pela Emenda Constitucional nº 11 em **2022** e adiciona a **proteção e tratamento de dados pessoais** como uma das competências **privativas de legislação da União**.

Preste atenção, pois aqui também não há qualquer dificuldade. Inicie por guardar **os ramos do direito do art. 24 (competência legislativa concorrente): TUPEF – Direitos Tributário, Urbanístico, Penitenciário, Econômico e Financeiro**. Todos os demais ramos do direito são **da competência privativa da União**, do art. 22 acima.

Depois, guarde os incisos que podem suscitar **alguma dúvida** sobre a competência privativa ou não da União, marcados em vermelho. Os demais incisos... bem, você não imagina um **Estado ou o DF** legislando sobre *atividade nucleares, emigração e imigração, serviço postal, comércio exterior, nacionalidade, cidadania e naturalização*, e por aí vai...

Ainda quanto à competência legislativa privativa, vale destacar que pode ser que os **estados e DF** (municípios não) venham a legislar sobre **questões específicas** relacionadas às matérias listadas no art. 22. Para isso, é necessário que a União delegue essa competência por **lei complementar** (CF, art. 22, parágrafo único).

Esse detalhe é importante. A delegação deverá ser, apenas, para tratar de **questões específicas** e não sobre uma das matérias da competência privativa da União em geral. Assim, por exemplo, a autorização não poderá ser para legislar sobre direito civil (em geral), mas apenas para legislar sobre questões específicas no âmbito do direito civil.

Essa delegação há que ser **uniforme para todos os entes**, e não só para um ou para alguns deles.

Por exemplo, na Lei Complementar 103/2000, a União, valendo-se do disposto no art. 22, inciso I e parágrafo único, da Carta Maior, delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir piso salarial para os empregados que não tenham esse mínimo definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho:

LC 103/2000: Art. 1º Os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Constituição Federal: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
.....
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Verifique agora que há dois dispositivos que tratam **especificamente de normas gerais** (incisos XXI e XXVII):

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

...

~~XXI - **normas gerais** de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;~~

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, **inatividades e pensões** das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (**Redação da Emenda 103/2019 - PEC da Previdência**)

.....

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

Parágrafo único. **Lei complementar poderá autorizar** os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Pois bem, nesses dois casos, **não há necessidade de edição de lei complementar** para autorizar os Estados e o DF a legislar sobre questões específicas. E o STF já se manifestou sobre essa questão!

"Dentro da permissão constitucional para legislar sobre normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do Município de Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de tema dos mais relevantes em nossa pólis, que é a moralidade administrativa, princípio-guia de toda a atividade estatal, nos termos do art. 37, caput da Constituição Federal. A proibição de contratação com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até seis meses após o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa" (**RE 423.560/MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, julg. em 29/5/2012**).



Jurisprudência

Segundo jurisprudência do STF, é inconstitucional a lei estadual que cria restrições à comercialização, à estocagem e ao trânsito de produtos agrícolas importados no Estado, ainda que tenha por objetivo a proteção da saúde dos consumidores diante do possível uso indevido de agrotóxicos por outros países. A matéria é predominantemente de **comércio exterior e interestadual**, sendo, portanto, de competência privativa da União (CF, art. 22, inciso VIII). (**ADI 3.813, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 12-2-2015, Plenário**)

Segundo jurisprudência do STF, lei estadual que institua depósito prévio recursal para a interposição de recurso nos juizados especiais cíveis do Estado fere de inconstitucionalidade formal, por violar competência privativa da União para legislar sobre **matéria processual** (art. 22, I, CF). (**ADI 4.161, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 30-10-2014, Plenário**)

O STF assentou ainda ser inconstitucional lei estadual que confira prerrogativas a autoridades do Estado para serem ouvidas, como **testemunhas ou como ofendidas**, em quaisquer **processos ou inquéritos**, com data, hora e local previamente ajustados com o juízo competente, por violar a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito processual:

"É competência privativa da União legislar sobre direito processual. (...) Apesar de caracterizar o inquérito policial uma fase preparatória e até dispensável da ação penal, por estar diretamente ligado à instrução processual que haverá de se seguir, é dotado de natureza processual, a ser cuidada, privativamente, por esse ramo do direito de competência da União" (**ADI 3.896, rel. min. Cármen Lúcia, julg. 4/6/2008, Plenário**).

Por fim, vale ressaltar que a União não poderá realizar essa delegação a apenas um alguns estados-membros, pois isso ofenderia a **isonomia federativa**, **segundo a qual é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar preferências entre si (CF, art. 19, III)**. Quer dizer, a União pode delegar essas competências, mas se o fizer será em **favor de todos os estados e do Distrito Federal**, sem criar nenhuma distinção entre estes entes federados.

Com relação a **trânsito e transporte**, guarde algumas decisões do **Supremo Tribunal Federal** que estabeleceram como **inconstitucionais** normas estaduais ou municipais que violam a competência legislativa privativa da União, aquelas que:

- (i) disponham sobre a **obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e proíbe os menores de dez anos de viajarem nos bancos dianteiros** dos veículos;
- (ii) cominem **penalidades** a quem seja flagrado em estado de **embriaguez** na condução de veículo automotor;
- (iii) estabeleçam a **obrigatoriedade de instalação de cinto de segurança** em veículos de **transporte coletivo**;
- (iv) disponham sobre instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico de **controle de velocidade de veículos** automotores;
- (v) Prevejam dispositivos **redutores de estresse e cansaço físico** a motoristas e cobradores e a obrigação das permissionárias de garantir descanso e prática de exercícios físicos;
- (vi) instituem e regulem Serviço de transporte individual de passageiros prestado por meio de ciclomotores, motonetas e motocicletas (**mototáxi**).

III) **A competência administrativa ou material comum** – outorgando-a a todos os entes federados, inclusive **os municípios** (art. 23) – caso de competência administrativa em que os entes atuam com igualdade de condições (atuação paralela, sem subordinação);

São elas:

Art. 23. É **competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** (só aqui que os municípios aparecem neste capítulo da CF):

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

*V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência **à tecnologia, à pesquisa e à inovação**(EC 85/2015);*

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. (**Lembre que trânsito e transporte é assunto de competência legislativa privativa da União**).

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional .

É muito fácil guardar as competências materiais comuns do art. 23. Lembre-se de que **é tudo aquilo que “dá vontade de chorar”**, questões sensíveis da área social e humana, como proteção do meio ambiente, combate à pobreza, saúde, educação, conservação do patrimônio histórico e patrimônio público, meio ambiente, florestas, fauna e flora, moradia, saneamento, ou seja, tudo o que proporciona bem-estar e vida saudável do ponto de vista individual e coletivo, dentro dos chamados direitos fundamentais de segunda e terceiras dimensões. Os únicos dois incisos nada emocionantes **são o XI e o XII que você precisa guardar**, acima destacados, em vermelho, que não despertam qualquer emoção...

IV) A competência legislativa concorrente – apenas entre a União, os estados e o Distrito Federal (art. 24). Representam, em maior ou menor medida, o correspondente legislativo das competências materiais comuns, entretanto, **não inclui os municípios!**

São elas:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal **legislar concorrentemente** sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (**TUPEF**)

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, **ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação (EC 85/2015)**;

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário .

Dê uma olhada no quadro a seguir, que resume a repartição de competências legislativas privativas e concorrentes e competências materiais comuns, destacando algumas equivalentes:

Competências legislativas privativas da União (art. 22)	Competências materiais comuns (art. 23)	Competências Legislativas concorrentes (União, Estados e DF - art. 24)
---	---	--

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;	I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;	I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (TUPEF)
II - desapropriação;		II - orçamento;
III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;		III - juntas comerciais;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;		IV - custas dos serviços forenses;
V - serviço postal;		V - produção e consumo;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;	VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;	VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;	III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;	VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - comércio exterior e interestadual;		
IX - diretrizes da política nacional de transportes;		
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;		X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - trânsito e transporte ;	XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito .	XI - procedimentos em matéria processual;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;	XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;	
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; XIV - populações indígenas;	X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos ;	
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;		
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões; XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;		
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;		
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;		
XX - sistemas de consórcios e sorteios;		
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares; XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação da Emenda 103/2019 - PEC da Previdência)		XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis .
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;		

XXIII - seguridade social ;	II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência ; IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico ;	XII - previdência social, proteção e defesa da saúde ; XIII - assistência jurídica e Defensoria pública ; XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência ;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;	V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação ; (EC 85/2015)	IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação ; (EC 85/2015) XV - proteção à infância e à juventude ;
XXV - registros públicos;		
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;		
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;		
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;		
XXIX - propaganda comercial.		

Repare que só duas competências materiais comuns do artigo 23 não dão vontade chorar: as dos **incisos XI e XII**. Essas você precisa mesmo guardar.

Quanto à competência legislativa **concorrente**, é muito importante você atentar para os parágrafos do art. 24:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Vamos aprofundar alguns detalhes:

a) concorrem a **União, estados e DF** (municípios não).

b) Competência para União, estados e DF legislar sobre determinados temas, mas **não em condições de igualdade** (modelo vertical, em que há certa hierarquização).

c) União → estabelece **normas gerais**, o que não exclui a competência suplementar dos Estados.

d) Estados-membros → Os estados e DF suplementam essa legislação (de acordo com as diretrizes exaradas nas normas gerais da União), editando normas específicas para atender às suas peculiaridades, **desde que não contrariem a legislação federal**. Enquanto não houver normas gerais, a competência dos estados-membros é plena.

e) **Inexistindo lei federal sobre normas gerais**, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Entretanto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais **suspende a eficácia da lei estadual (e não revoga)**, no que lhe for contrário. Assim, se a União resolver revogar a sua lei federal de normas gerais, a lei estadual, até então com a eficácia suspensa, volta automaticamente a produzir efeitos. Isso prova não haver hierarquia formal entre norma federal e norma estadual. Se a norma da União fosse superior hierarquicamente, simplesmente revogaria a norma estadual.

Vale lembrar que a competência concorrente **não inclui os municípios**. Entretanto, compete aos municípios **suplementar** a legislação federal e a estadual no que couber (CF, art. 30, II).

Art. 30. Compete aos Municípios:

.....

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Mas **cuidado!** Por vezes, o **CESPE** vem dando interpretação extensiva ao art. 24 para incluir nele as competências "concorrentes" dos municípios. Dê uma olhada nesta questão:



Perigo!

(CESPE/ ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO/2010) Os municípios não podem legislar sobre normas de direito financeiro concorrentemente com a União.

Gabarito: **Errado**. A rigor, o termo legislação "concorrente" foi delegado pela Constituição somente à União, Estados e Distrito Federal. Aos municípios foi atribuída a competência legislativa suplementar" (CF, art. 30, II). Portanto, a banca considerou que o município pode legislar na matéria com base na sua competência suplementar, equivalendo os termos. Isso requer sua atenção pois as demais bancas costumam se valer dos termos literais da Constituição.

Veja também esta questão da Comissão Examinadora do TRF4:

(COMISSÃO TRF4/JUIZ FEDERAL/2012) Dadas as assertivas abaixo, assinale a resposta correta.

I. Não cabe aos Municípios legislar sobre matéria de competência normativa concorrente da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal.

Gabarito: **Errado**. Aqui também, o termo legislação "concorrente" foi utilizado para indicar a competência suplementar dos Municípios (art. 30, II)



Veja como foi cobrado!

(CESPE/TÉCNICO EM REGULAÇÃO/ANATEL/2015) Considere

que determinado estado tenha editado norma geral sobre matéria de competência concorrente, ante a ausência de normas gerais editadas pela União. Nessa situação, se a União, posteriormente, editar lei estabelecendo normas gerais sobre a mesma matéria, a referida lei estadual será suspensa, no que for contrária à lei federal.

Afirmativa coerente com o disposto no artigo 24, parágrafos 1º a 4º, da Constituição:

Art. 24 § 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

O ciclo completo de possibilidades no âmbito da competência concorrente funciona assim: **(i) Estado edita norma X tratando de aspectos gerais e específicos ⇒ (ii) União edita Lei Federal Y disciplinando apenas normas gerais ⇒ (iii) Eficácia da lei estadual X é suspensa, na parte que for contrária à lei federal ⇒ (iv) União edita a Lei Federal W revogando a Lei Y ⇒ (v) Lei estadual X volta a vigor integralmente.**

Gabarito: **CERTO**.

Resumo

1. Bens da União – Art. 20 da CF/1988

- Incluem os bens enumerados nos incisos I a XI: terras devolutas indispensáveis à defesa, rios federais, jazidas, recursos naturais, plataforma continental, mar territorial, terrenos de marinha etc.
- **EC 69/2012**: transferiu para o DF a titularidade dos bens da União afetados à prestação de serviços públicos transferidos do extinto território de Fernando de Noronha.
- Titularidade é da União, mas pode haver delegação de gestão e uso (ex: imóveis federais em municípios).

2. Competência Exclusiva da União

- Relações Exteriores e Defesa: relações internacionais, guerra e paz, defesa nacional, forças estrangeiras, estados de exceção.
- Economia e Finanças: emissão de moeda, reservas cambiais, fiscalização financeira, seguros e previdência privada.
- Infraestrutura e Serviços Públicos: correios, telecomunicações, energia elétrica, transportes interestaduais/internacionais, portos, navegação aérea.
- Poderes e Segurança Pública: Judiciário, MP e Defensoria do DF e Territórios; polícias e bombeiros do DF (via FPDF).

- Organização Nacional: estatísticas, cartografia, classificação de diversões, anistia, defesa contra calamidades, recursos hídricos, diretrizes urbanas e de viação.
- Energia e Recursos Naturais: exploração nuclear (monopólio estatal, só para fins pacíficos), garimpagem.
- Trabalho e Dados: inspeção do trabalho; proteção e tratamento de dados pessoais.

3. Competência Privativa da União – Art. 22

- A União detém competência **privativa** para legislar sobre matérias como: direito civil, penal, processual, comercial, trabalho, trânsito, transporte, entre outros.
- **Parágrafo único do art. 22: Lei Complementar pode autorizar Estados e DF a legislar sobre questões específicas** (ex: LC 103/2000 autorizou fixação de piso salarial pelos Estados).

Exemplos e Jurisprudência Relevante:

- **STF – ADI 3813:** Lei estadual que restringe comércio interestadual/internacional → inconstitucional (matéria de competência da União).
- **STF – ADI 4161:** Depósito prévio recursal em juizados especiais → inconstitucional (matéria processual).
- **STF – ADI 3896:** Lei estadual sobre prerrogativas de autoridades em inquéritos → inconstitucional (direito processual).
- **STF – RE 423.560:** Município pode legislar sobre aspectos específicos que respeitem os princípios constitucionais (licitação e moralidade).

Casos de Inconstitucionalidade sobre Trânsito e Transporte:

- Normas estaduais/municipais que regulam:
 - Uso de cinto de segurança;
 - Transporte de menores no banco dianteiro;
 - Penalidades por embriaguez ao volante;
 - Equipamentos de controle de velocidade;
 - Redutores de estresse a motoristas;
 - Regulamentação de mototáxi.

→ Todos esses são temas de competência legislativa privativa da União (art. 22, XI).

4. Competência Comum (Administrativa ou Material) – Art. 23

- Atribuída à **União, Estados, DF e Municípios** (todos os entes).
- Exige **cooperação federativa**, sem subordinação entre os entes.
- Abrange **temas sensíveis** como:
 - Saúde, assistência pública, educação, cultura, meio ambiente, moradia, combate à pobreza, segurança no trânsito etc.
- **Incisos técnicos importantes (sem “carga emocional”):**
 - XI – Fiscalização de exploração de recursos hídricos e minerais.
 - XII – Educação para segurança do trânsito.

5. Competência Legislativa Concorrente – Art. 24

- **Compartilhada entre União, Estados e DF** (municípios ficam de fora).
 - Exemplos: direito tributário, ambiental, consumo, saúde, educação, tecnologia, cultura, previdência, meio ambiente, polícias civis, entre outros.
- **Regras Importantes:**

- §1º: União edita normas gerais.
- §2º: Estados e DF podem suplementar as normas gerais.
- §3º: Inexistindo normas gerais federais → Estados têm competência legislativa plena.
- §4º: Superveniência de norma geral federal → **suspende eficácia da norma estadual conflitante (não revoga!)**.

✅ **Importante: Se a norma federal for revogada, a norma estadual suspensa retoma sua eficácia automaticamente. Isso mostra que não há hierarquia entre norma federal e estadual.**

6. Papel dos Municípios – Art. 30, II da CF

- Embora não participem da competência legislativa concorrente, os **municípios podem suplementar legislação federal e estadual no que couber**.
 - Exemplo: normas locais que complementam regras gerais sobre meio ambiente, urbanismo, consumo, cultura, etc.

7. Princípio da Isonomia Federativa – Art. 19, III da CF

- A União **não pode delegar competências legislativas para apenas alguns Estados ou o DF**.
- **Delegação por LC deve ser uniforme e igualitária**, sob pena de inconstitucionalidade por violação ao princípio da isonomia federativa.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
